

1501507-16.2020.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Vistos.

GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque no dia 28 de novembro de 2020, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

3ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501507-16.2020.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501507-16.2020.8.26.0617

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Vistos.

GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no

art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque no dia 28 de novembro de 2020, por volta das 17h00, na Avenida Eugênia da Silva, Praça República, Jardim República, em São José dos Campos, estaria trazendo consigo 03 microtubos plásticos contendo 2,17g de cocaína e 12 invólucros plásticos contendo 23,3g de maconha, sem autorização.

Narra a denúncia que guardas civis viram que o acusado, ao notar-lhes a presença, assustou-se e jogou invólucros e dinheiro no chão. Abordaram-no e verificaram que o acusado havia dispensado 03 microtubos contendo cocaína, 12 invólucros contendo maconha e R\$ 240,00 em dinheiro.

O acusado foi preso em flagrante e a prisão foi convertida em preventiva. Posteriormente, por decisão proferida em Habeas Corpus, a prisão foi substituída por medidas cautelares (fls. 54/60).

O acusado foi notificado por edital (fls. 138), apresentou defesa prévia por meio de defensor público (fls. 150). Em 05 de agosto de 2021 o acusado foi notificado pessoalmente (fls. 167) e a denúncia recebida em 21 de fevereiro de 2022 (fls. 174).

Durante a instrução, foram inquiridas testemunhas. O acusado não compareceu à audiência e foi declarado revel. .

Em debates, o promotor de justiça requereu a desclassificação da imputação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06. O defensor requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 e, como consequência, a extinção da punibilidade pela prescrição.

É o breve relatório.
Decido.

A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

As drogas foram apreendidas e periciadas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 24 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 73/74, apresentando resultado positivo para cocaína e tetrahidrocannabinol (THC).

Em juízo, a guarda municipal Gessica disse que estava fazendo patrulhamento no Jardim República quando viram acusado. Ao ver a viatura, o acusado saiu correndo e dispensou algo na praça. Abordaram-no em seguida. Não se lembra se na posse dele encontraram algo. Voltaram ao local e recolheram o que ele havia dispensado, dinheiro e drogas. Não se lembra o que o acusado alegou. Eram responsáveis por aquela área, onde há uma escola municipal e uma praça. Não se lembra se havia movimento na praça. Não se lembra se o acusado estava sozinho.

O guarda municipal David disse que se lembra do fato vagamente. Lembra-se de que o acusado, ao ver a viatura, correu e dispensei algo. Correu atrás e conseguiu detê-lo. Voltou e recolheu o que ele havia dispensado: drogas e dinheiro. Não se lembra qual era a quantidade de drogas ou de dinheiro. Não lembra o que o acusado alegou. Faziam patrulhamento de rotina porque na área há praças municipais.

Na fase de investigação, o acusado alegou que é usuário de drogas. Saiu de uma clínica de dependência três dias antes. Estava passando pelo local quando viu a viatura e, por temor, correu. Não estava vendendo drogas e não é traficante. Nunca foi processado criminalmente. Na fase judicial, o acusado colocou-se em lugar incerto e foi declarado revel.

Há prova de que o acusado estava na posse de drogas, mas não de que estivesse praticando o tráfico, de modo que o delito deve ser desclassificado para o previsto

no 28 da Lei de Drogas.

Os guardas civis alegaram lembrar-se apenas vagamente dos fatos e prestaram depoimentos incompletos. O acusado, na única oportunidade em que foi interrogado, admitiu que estava com drogas, mas alegou ser usuário.

O acusado não foi visto exercendo atos de traficância. Ele dispensou pequena quantidade de drogas, compatível com a alegação de posse para uso próprio. De tal forma, deve ser reconhecido o porte para o uso próprio.

O fato ocorreu em 28 de novembro de 2020, o acusado tinha apenas 18 anos e a denúncia foi recebida apenas em 21 de fevereiro de 2022. Assim, considerando-se que, entre a data do fato até o recebimento da denúncia, decorreu prazo superior a um ano, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 30 da Lei de Drogas.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva, DESCLASSIFICO a imputação feita ao acusado GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS para o delito do art. 28 da Lei de Drogas e JULGO EXTINTA a PUNIBILIDADE pela prescrição da pretensão punitiva, o que faço com fundamento no artigo 30 da mesma Lei, combinado com o artigo 115 do Código Penal.

Determino a restituição do dinheiro apreendido ao acusado (fls. 24). Após o trânsito em julgado, providencie-se.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

São José dos Campos, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA